


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020
TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº: **0084035-78.2016.8.26.0050 – Controle 2016/001950**
 Classe – Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos**
 Documento de: **Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Origem:
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **ROSE APARECIDA ALVES**
 Data da Audiência: **24/04/2017**

Aos 24/04/2017, às 14:00h, na sala de audiências da Primeira Vara Criminal da Capital, sob a presidência da MM(a). Juiz(a) de Direito Dr^a. Cristina Alves Biagi Fabri, comigo escrevente a seu cargo, afinal assinado, realizou-se a audiência nos autos do processo em epígrafe. Estava presente o Ministério Público, na pessoa do Dr(a). Giuliana Batista Pavanello; Ausente(s) o(s) acusado(s) ROSE APARECIDA ALVES, neste ato representado pela Dra. Paula Hungria Aagaard, Defensoria Pública. Presente(s) a(s) testemunha(s) de acusação: Sandro Bonfim Real e Elson Herrera Barboza.

Iniciados os trabalhos, pela MM Juíza foi decretada a revelia da ré Rose, diante de sua ausência. Após, foram inquirida(s) duas testemunha(s) arrolada(s) em comum (Sandro e Elson). Na fase do artigo 402 do CPP, nada foi requerido, encerrando-se, portanto, a instrução criminal e passando-se aos debates. **Dada a palavra ao Ministério Público:** MM. Juíza, **ROSE APARECIDA ALVES** está sendo processada por infração ao artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 06 de outubro de 2016, por volta das 17 horas, na Rua Aljubarrota, Vila Formosa, nesta cidade e Comarca de São Paulo, trazia consigo, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento a terceiros (tráfico), **4,3g (quatro gramas e três decigramas) de cocaína, divididos em 20 porções**, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica (cf. laudo de constatação a fls. 14/15), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como a quantia em dinheiro de R\$ 42,00 (quarenta e dois reais). Constou da denúncia que policiais civis realizavam diligências no local dos fatos, em virtude de trabalho investigativo prévio, quando avistaram a denunciada e verificaram quando um indivíduo se aproximou, deu dinheiro a **ROSE** e ela entregou-lhe algo, em


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

situação típica de traficância. Em dado momento, ao perceberem a viatura, **ROSE** e o suposto usuário empreenderam fuga, mas os agentes públicos conseguiram alcançar e deter a denunciada. Após busca pessoal, os policiais, no bolso da jaqueta da denunciada, a substância entorpecente acima mencionada e a quantia de R\$ 42,00. Indagada, ela confessou informalmente aos policiais que há poucos dias havia começado a vender drogas. Indagada pela Autoridade Policial, a denunciada se manteve em silêncio. Oferecida a denúncia, os réus apresentaram defesa prévia. A denúncia foi recebida e durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação. A ré foi declarada revel. Eis a síntese do processo. Analisando todos os elementos de prova constantes dos autos, conclui-se que o pedido condenatório contido na inicial acusatória deve ser **julgado procedente**, pois a responsabilidade penal da acusada restou seguramente demonstrada. A materialidade do delito é comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/03); auto de exibição e apreensão (fls. 12/13); auto de constatação (fls. 14/15); e pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 114/117. Confirmaram os peritos que a droga apreendida em poder da acusada era cocaína. A autoria é certa. Em juízo, Elson Herrera Barboza, policial civil, esclareceu que o local é conhecido ponto de drogas. Suspeitaram da atitude da ré e em abordagem encontrou-se porções de cocaína com a réu, que, informalmente, confessou a mercancia. Visualizou a ré vendendo a droga a terceiro, mexendo em seus bolsos. Dificilmente estaria comprando as drogas, pois conhece as atitudes dos traficantes. No bolso da jaqueta da acusada encontrou-se cocaína. Não se recorda se encontrou dinheiro. Sandro Bomfim Real, policial civil, afirmou que o local dos fatos é conhecido ponto de drogas, faziam ronda e perceberam movimentação, mas o consumidor correu. Visualizou a autora entregando droga a terceiro. Encontrou porções de cocaína e dinheiro em posse da autora, que era moradora de rua. A droga e o dinheiro estavam no bolso da jaqueta da ré. A versão dos policiais deve prevalecer nos autos, porquanto ilógico e improvável que policiais civis iriam deter uma pessoa desconhecida e ela imputar a prática de delito grave, como o é o tráfico ilícito de entorpecentes. Mais improvável ainda, seria os policiais disponibilizarem dessa quantidade de cocaína para acusar uma pessoa deles desconhecida. Ademais, as circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade de drogas encontradas, a sua forma de acondicionamento e a quantia em dinheiro produto de vendas anteriores, não


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

deixam dúvidas de que tais substâncias se destinavam à mercancia ilícita. Sobrevindo condenação, nada impede a fixação da pena-base fixada no mínimo legal, observados os termos do artigo 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal. Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, observa-se que a ré é merecedora das benesses do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2003. Entretanto, a diminuição aplicada deverá ser a mínima. Tal critério – art. 42 da Lei Drogas – também é o que está sendo observado pela jurisprudência na fixação da fração da minorante aqui discutida: “Tráfico de entorpecentes – **Redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06** – Réu primário, sem indicação de que esteja envolvido em associação para o tráfico – Possibilidade – **Percentual de redução que pode levar em conta a quantidade e o tipo de droga se o mesmo argumento não influenciou na pena base; Tráfico de entorpecentes** – Regime inicial fechado – Cabimento em face das características do crime e do caso concreto – Conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade; (...) (TJSP; Relator(a): Alexandre Almeida; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 4ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 30/03/2016; Data de registro: 15/04/2016 – grifo meu). Seguindo esta linha de entendimento, observo que **a expressiva quantidade de drogas encontrada em poder da ré desautoriza a imposição do redutor no maior patamar**, até porque a expressiva quantidade de droga apreendida aponta uma maior violação ao bem jurídico protegido, ou seja, a saúde pública. Se não bastasse, a droga encontrada em poder da acusada é cocaína, que, segundo S. H. Cardoso e R. M. E. Sabbatini, no artigo “Os efeitos da cocaína no cérebro”: A cocaína é a droga que mais rapidamente devasta o usuário. Bastam alguns meses ou mesmo semanas para que ela cause um emagrecimento profundo, insônia, sangramento do nariz e coriza persistente, lesão da mucosa nasal e tecidos nasais, podendo inclusive causar perfuração do septo (12). Doses elevadas consumidas regularmente também causam palidez, suor frio, desmaios, convulsões e parada respiratória. No cérebro, a cocaína afeta especialmente as áreas motoras, produzindo agitação intensa. A ação da cocaína no corpo é poderosa porém breve, durando cerca de meia hora, já que a droga é rapidamente metabolizada pelo organismo. Interagindo com os neurotransmissores, tornam imprecisas as mensagens entre os neurônios. **Evidenciada a gravidade concreta da sua conduta, devendo, portanto,**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

ser valorada como tal. Assim, não é plausível que a reprimenda sofra a redução máxima na última fase da dosimetria, **estabelecendo-se a fração mínima decorrente de tal causa de diminuição.** Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, o único possível é o fechado, que se amolda à gravidade concreta do delito de tráfico. Apesar de tratar-se de crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, para o qual há previsão legal expressa de imposição de regime inicial fechado, a imperiosidade da rigidez na espécie do cárcere está amparada na periculosidade concreta do crime em comento, certificada através da atuação da ré em portar cocaína. Até porque permitir que criminoso de tráfico cumpra suas penas em regime mais benéfico afronta a confiabilidade da coletividade no Judiciário e, opostamente ao condenado confere-lhe sentimento de impunidade apto a estimulá-lo à reincidência. É conveniente ressaltar ainda que o tráfico de drogas é crime que necessita de tratamento diferenciado, de extrema gravidade, e causador de outros crimes; sua prática propicia o consumo, estimula o vício e atemoriza a população. Com isso, necessário o combate efetivo a este crime que abala a saúde pública do país e a segurança da população. “... é de se ter presente que ele responde por crime grave - tráfico de entorpecentes - e que, sabido, à sociedade, é fomento da prática de crimes gravíssimos como furtos, roubos, homicídios e latrocínios, provocando pânico e temeridade social, a recomendar a observância das medidas assecuratórias da aplicação da lei penal, não sendo recomendado que responda ele em liberdade o processo.” (HC 0167474-79.2012.8.26.0000 / TJSP, Relator Paulo Rossi, 12ª Câmara de Direito Criminal, DJ 24/10/2012). Pelas mesmas razões expostas quanto à inviabilidade de concessão de regime inicial diverso do fechado, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, já que a permuta em comento mostra-se inadequada e desproporcional às necessidades do caso concreto. Assim: “Inviável a substituição da carcerária por restritivas de direitos por ausência de requisitos objetivos e subjetivos (artigo 44, I e III, do CP). O crime praticado é de extrema gravidade e afeta a sociedade como um todo, vitimando um número de pessoas cada vez maior, desestruturando famílias e incentivando a prática de outros delitos graves. E, no caso específico, a acusada foi surpreendida na posse de grande quantidade de porções de cocaína enquanto exercia a mercancia ilícita, tudo a demonstrar ousadia e a necessidade de tratamento mais rigoroso.”


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

(Apelação 0008475.51.2010.8.26.0597 TJSP, Relator Fábio Gouveia, 10ª Câmara de Direito Criminal, DJ 25/10/2012). Posto isto requer o Ministério Público a condenação **de ROSE APARECIDA ALVES** nos termos da denúncia. **Dada a palavra à Defesa:** MM. Juíza, a ação penal deve ser julgada improcedente. Embora a ré tenha se tornado revel, tal circunstância não prejudica a acusada, prevalecendo o princípio da presunção de inocência que milita a seu favor. A prova acusatória é precária, restrita aos depoimentos prestados por dois policiais civis, justamente os policiais que efetuaram a prisão da acusada. Sandro Bonfim apresentou depoimento genérico e superficial e afirmou que em local conhecido como ponto de tráfico percebeu movimentação e a acusada correu, assim como o outro indivíduo, que se evadiu. Explicou ter visto movimentação de tráfico, tendo confirmado, ao final, que não viu ao certo o que era trocado entre as pessoas. Confirmou que a acusada aparentava ser usuária de drogas. O depoimento prestado por Elson também não prejudica a acusada. Afirmou Elson Herrera Barboza inicialmente se recordar mais ou menos dos fatos. Estava passando pelo local e a ré fazia menção de estar servindo um rapaz, explicando não ter visto efetiva troca de mercadorias. Não soube dizer se havia dinheiro em poder da acusada. Diante disso, e considerando a aparência de usuária de drogas da ré, o que foi confirmado pelo policial Sandro, não se pode dizer se a acusada estava adquirindo ou vendendo drogas. A dúvida a favorece. Tem-se, diante disso, que a prova é extremamente precária. Assim, verifica-se que, ao término da instrução, não foram produzidas provas aptas para a condenação, de modo que a ação penal deve ser julgada improcedente. Não bastasse a fragilidade da prova produzida, é certo que nenhuma testemunha estranha aos quadros policiais foi inquirida em juízo a fim de confirmar os fatos. Diante do exposto, outra solução não espera a Defesa que não a prolação de um édito absolutório, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Caso, contudo, Vossa Excelência não entenda pela absolvição, o que se admite apenas por hipótese, requer-se, subsidiariamente, a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, considerando a ínfima quantia de drogas apreendida (4,3g de único entorpecente), os frágeis e superficiais depoimentos prestados, bem como as nebulosas circunstâncias da abordagem, forçoso convir que a desclassificação é medida que se impõe. Caso não se entenda pela desclassificação, requer-se a fixação da pena-base no mínimo legal; a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

redução máxima da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06. A lei prevê, tão-somente, requisitos específicos para que o condenado faça jus à causa de diminuição de pena, quais sejam, ser primário, não se dedicar a atividade criminosa e não integrar organização criminosa. Preenchendo todos os requisitos legais, a aplicação da referida causa de diminuição passa a ser direito subjetivo do réu. Cumpre salientar, por fim, que a participação em organização criminosa deve ser devidamente comprovada nos autos e não pode ser presumida, uma vez que a presunção tiraria de todo acusado primário e com bons antecedentes a possibilidade de ser contemplado com o redutor previsto no art. 33, § 4º da lei 11.343/06. Desta feita, o redutor não poderá deixar de ser aplicado em seu patamar máximo. Requer-se, por fim, em atendimento ao princípio da individualização da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ou o sursis da pena, bem como a fixação de regime aberto para início de cumprimento da pena. Nesse sentido, vale destacar a Resolução n. 05 de 2012 do Senado Federal que suspende a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, possibilitando, portanto, a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos no crime de tráfico de drogas: "O Senado Federal resolve: Art. 1º É suspensa a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006" <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-06/2006/Lei/L11343.htm#art33§4>, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS"; requer-se seja considerado o tempo de prisão cautelar para se determinar o regime prisional (artigo 387 CPP); por fim que lhe seja autorizado que aguarde em liberdade o trânsito em julgado. **A seguir foi proferida a seguinte sentença:** Vistos, **ROSE APARECIDA ALVES**, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, porque no dia 06 de outubro de 2016, por volta das 17:00 horas, na Rua Aljubarrota, Vila Formosa, nesta Capital, trazia consigo, com a finalidade de posterior entrega a consumo e fornecimento de terceiros (tráfico), 4,3g de cocaína (20 porções), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Notificada nos termos do artigo


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP 01133-020

55, “caput” da Lei nº 11.343/06 (fls. 85), a acusada apresentou defesa prévia por escrito (fls.96/97). A denúncia foi recebida em 16 de fevereiro de 2017 (fls. 104). Durante a instrução do feito, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, tornando-se a ré revel. Os debates foram realizados. É a síntese do necessário. **DECIDO.** A ação penal é parcialmente procedente, devendo a ré ser condenada pelo delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/08), no boletim de ocorrência (fls. 09/11), no auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), no laudo de constatação (fls. 14/15), bem como no exame químico-toxicológico (fls. 116/117). A autoria restou incontroversa. A ré deixou de ofertar sua versão acerca dos fatos contidos na denúncia, como normalmente fazem os inocentes. Os policiais Sandro e Elson, que participaram da abordagem da acusada, disseram ter ela, juntamente com outro elemento, corrido ao avistar a viatura. Disseram ainda, ter encontrado, na posse da ré, que aparentava ser usuária (moradora de rua), porções de “cocaína”, vindo ela a admitir, informalmente, a mercancia. Porém, quando indagados a respeito da visualização do ato de comércio por ela praticado, mostraram-se reticentes, fragilizando a prova no que tange ao delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, mormente frente à fuga do elemento que a acompanhava na data dos fatos. E, estando a quantidade de droga compatível com o uso próprio, de rigor a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas, devendo a ré, em razão da primariedade, ser condenada a pena de advertência acerca dos efeitos nocivos da droga. Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** a acusação, **DESCLASSIFICANDO-A. CONDENO ROSE APARECIDA ALVES**, com qualificação nos autos, a pena de advertência acerca dos efeitos nocivos da droga, como incursa no artigo 28, “caput” da Lei nº 11.343/06. Concedo o apelo em liberdade. Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome da ré no rol dos culpados, designando-se data para realização da audiência de advertência. Dou a presente por publicada e as partes por intimadas. Registre-se e cumpra-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim, ____ esc., Heloise Mignon Branco Rodrigues, que digitei e subscrevi.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

1ª VARA CRIMINAL

Av. Abraão Ribeiro, 313, Barra Funda, SÃO PAULO - SP - CEP
01133-020

MM(a). Juiz(a):

Ministério Público:

Dr(s). Defensor(es):